

UNIwersytet _____

Wydział Prawa i Administracji — Kierunek: Prawo

Jan Kowalski

nr albumu 000000

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w polskim prawie cywilnym

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

dr. hab. _____, prof. UW

Warszawa, 2026

Jak korzystać z tego wzoru. To kompletny szkielet pracy magisterskiej z prawa o charakterze **dogmatyczno-prawnym** (analiza obowiązujących przepisów, doktryny i orzecznictwa) z przykładową treścią i komentarzami. Niebieskie adnotacje opisują funkcję każdej części — usuń je w swojej pracy. Treść i orzeczenia są ilustracją — zweryfikuj aktualny stan prawny i orzecznictwo. Zwróć uwagę na sposób cytowania aktów i wyroków w przypisach dolnych oraz na osobne wykazy na końcu. Pełne poradniki: praca-magisterska.pl/poradniki/

Streszczenie

Praca poświęcona jest instytucji zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w polskim prawie cywilnym. Celem pracy jest analiza przesłanek przyznania zadośćuczynienia oraz kryteriów ustalania jego wysokości w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego. W pracy postawiono tezę, że kodeksowe pojęcie „odpowiedniej sumy” pozostawia sądom szeroki zakres uznania, którego granice wyznacza dopiero orzecznictwo. Zastosowano metodę dogmatyczno-prawną, uzupełnioną elementami analizy orzecznictwa. Rozważania prowadzą do wniosków *de lege lata* oraz postulatów *de lege ferenda* dotyczących uściślenia kryteriów miarkowania zadośćuczynienia.

Słowa kluczowe: zadośćuczynienie, krzywda, dobra osobiste, odpowiedzialność cywilna, Kodeks cywilny.

[W pracy prawniczej streszczenie wskazuje przedmiot, cel, tezę i metodę oraz typ wniosków (de lege lata / de lege ferenda). Dołącz wersję angielską (Abstract), jeśli wymaga jej uczelnia.]

Spis treści

Wykaz skrótów	3
Wstęp	4
Rozdział 1. Pojęcie krzywdy i zadośćuczynienia w prawie cywilnym	7
1.1. Szkoda majątkowa a krzywda — rozróżnienie pojęciowe	7
1.2. Funkcje zadośćuczynienia pieniężnego	11
1.3. Rozwój regulacji w prawie polskim	14
Rozdział 2. Przesłanki przyznania zadośćuczynienia	17
2.1. Podstawy prawne (art. 445 i art. 448 k.c.)	17
2.2. Naruszenie dobra osobistego i związek przyczynowy	21
2.3. Wina i bezprawność	25
Rozdział 3. Ustalanie wysokości zadośćuczynienia	29
3.1. Kryterium „odpowiedniej sumy”	29
3.2. Kryteria wypracowane w orzecznictwie	33
3.3. Miarkowanie i zarzut nadmierności	39
Zakończenie — wnioski de lege lata i de lege ferenda	43
Wykaz literatury · Wykaz aktów prawnych · Wykaz orzecznictwa	46

Wstęp

[Akapit 1 — wprowadzenie w instytucję prawną i jej znaczenie praktyczne.]

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę jest jednym z podstawowych instrumentów ochrony dóbr osobistych w prawie cywilnym. W odróżnieniu od odszkodowania, które kompensuje szkodę majątkową, zadośćuczynienie ma naprawić krzywdę, czyli uszczerbek o charakterze niemajątkowym — cierpienia fizyczne i psychiczne. Rosnąca liczba spraw o naruszenie dóbr osobistych czyni tę instytucję jednym z żywiej dyskutowanych zagadnień prawa cywilnego.

[Akapit 2 — przedmiot, cel i TEZA pracy. W pracy prawniczej zamiast hipotez stawia się tezę.]

Przedmiotem pracy jest analiza przesłanek przyznania zadośćuczynienia oraz kryteriów ustalania jego wysokości. Celem pracy jest ustalenie, w jakim zakresie ustawowe pojęcie „odpowiedniej sumy” jest doprecyzowane przez doktrynę i orzecznictwo. W pracy postawiono tezę, zgodnie z którą kodeksowa formuła pozostawia sądom szeroki margines uznania, którego rzeczywiste granice wyznacza dopiero praktyka orzecznicza.

[Akapit 3 — metoda i struktura. Wskaż metodę badawczą właściwą dla prawa.]

W pracy zastosowano metodę dogmatyczno-prawną, polegającą na analizie obowiązujących przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa, uzupełnioną elementami metody analizy orzecznictwa. Praca składa się z trzech rozdziałów: pierwszy wyjaśnia pojęcie krzywdy i funkcje zadośćuczynienia, drugi analizuje przesłanki jego przyznania, a trzeci — kryteria ustalania wysokości. Całość zamykają wnioski de lege lata oraz postulaty de lege ferenda.

Rozdział 2. Przesłanki przyznania zadośćuczynienia

2.1. Podstawy prawne

Podstawę przyznania zadośćuczynienia stanowią przede wszystkim art. 445 oraz art. 448 Kodeksu cywilnego.¹ Pierwszy z nich dotyczy zadośćuczynienia w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, drugi — naruszenia dowolnego dobra osobistego. Zgodnie z art. 445 § 1 k.c. sąd może przyznać poszkodowanemu „odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę”.

[Tak wygląda cytowanie aktu prawnego w przypisie dolnym: pełna nazwa, data, publikator (Dz.U.). W tekście używaj skrótu „k.c.” po pierwszym pełnym przywołaniu. Numer artykułu, paragrafu i ustępu podawaj precyzyjnie.]

2.2. Naruszenie dobra osobistego i związek przyczynowy

Przesłanką zadośćuczynienia jest naruszenie dobra osobistego pozostające w adekwatnym związku przyczynowym z zachowaniem sprawcy (art. 361 § 1 k.c.). W orzecznictwie przyjmuje się, że krzywda podlegająca naprawieniu musi być następstwem normalnym tego naruszenia.²

[Cytowanie orzeczenia: rodzaj orzeczenia, sąd, data i sygnatura akt. Orzecznictwo jest w pracy dogmatycznej materiałem badawczym — analizuj je, nie tylko wyliczaj.]

¹Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).

²Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2014 r., sygn. IV CSK 374/13.

Rozdział 3. Ustalanie wysokości zadośćuczynienia

3.1. Kryterium „odpowiedniej sumy”

Ustawodawca nie wskazał zamkniętego katalogu kryteriów ustalania wysokości zadośćuczynienia, posługując się klauzulą generalną „odpowiedniej sumy”. To właśnie ta otwartość czyni z orzecznictwa zasadnicze źródło rekonstrukcji kryteriów.

[W rozdziale analitycznym prowadź wywód: przepis → stanowiska doktryny → linia orzecznicza → własna ocena. Każde twierdzenie popieraj przypisem do źródła (komentarz, monografia, glosa, wyrok).]

3.2. Kryteria wypracowane w orzecznictwie

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się katalog kryteriów uwzględnianych przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia: rozmiar i intensywność cierpień, trwałość następstw, wiek poszkodowanego oraz wpływ zdarzenia na jego dotychczasowe życie. Sumę „odpowiednią” rozumie się jako utrzymaną w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa.

Zakończenie — wnioski de lege lata i de lege ferenda

[Zakończenie pracy prawniczej zwykle dzieli wnioski na DE LEGE LATA (ocena stanu obowiązującego) i DE LEGE FERENDA (postulaty zmian). Wnioski muszą odpowiadać tezie ze wstępu.]

De lege lata. Analiza potwierdza tezę pracy: kodeksowe pojęcie „odpowiedniej sumy” pozostawia sądom szeroki zakres uznania, a rzeczywiste kryteria miarkowania zadośćuczynienia wynikają z orzecznictwa, nie z samej ustawy.

De lege ferenda. Zasadne byłoby rozważenie ustawowego wskazania przykładowego katalogu kryteriów ustalania wysokości zadośćuczynienia, co zwiększyłoby przewidywalność rozstrzygnięć przy zachowaniu sędziowskiego uznania.

Wykaz literatury

[W pracy prawniczej źródła dzieli się na trzy osobne wykazy: literatura, akty prawne i orzecznictwo. Literatura — alfabetycznie według nazwisk.]

1. Gniewek E., Machnikowski P. (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2023.
2. Radwański Z., Olejniczak A., *Zobowiązania — część ogólna*, Warszawa 2022.
3. Safjan M., *Zadośćuczynienie za krzywdę. Glosa*, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020.

Wykaz aktów prawnych

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Wykaz orzecznictwa

1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2014 r., sygn. IV CSK 374/13.
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2007 r., sygn. V CSK 245/07.